4.8 Dialogue au CSE

Guide de l'animateur et corrigés détaillés

Jouer sur téléphone

Public : Master 1, Master 2, managers, RH · **Durée :** 1 h · **Joueurs :** 4 à 6 · **Mode :** compétitif, un pion par joueur

Pourquoi ce jeu

Consulter, informer, négocier : la bonne relation entre direction et représentants du personnel.

Objectifs pédagogiques

- Connaître le rôle et les moyens du CSE
- Distinguer information, consultation et négociation
- Éviter le délit d'entrave
- Préparer une consultation

Préparation (10 minutes)

- Ouvrir le site et le jeu, créer la partie, projeter ou afficher le QR : chaque joueur scanne avec son téléphone et saisit son prénom.
- Poser le plateau commun, un pion par couleur, un dé. Vérifier que chacun a vu l'écran « Règles ».
- Option sans réseau : mode « un seul écran » (le téléphone passe de main en main).
- Si l'enseignant suit la classe sur l'écran projeté : scannez son QR code de classe (réservé aux animateurs). Votre partie est créée automatiquement : saisissez le nom de votre équipe, puis montrez le QR code de votre partie aux autres joueurs.
- Prévoir de quoi noter : trois situations à reprendre en débrief.

Déroulé type (1 heure)

Durée	Étape
5 min	Accueil, règles, installation des téléphones
40 min	Partie (environ 1 min 40 par événement, y compris le corrigé)
10 min	Débrief collectif à partir des écrans de fin et de la liste des situations les plus ratées
5 min	Engagement individuel : « Après la partie »

Exercices corrigés

Chaque carte est un exercice : les joueurs choisissent en secret ; vous révélez ensuite la meilleure réponse et vous lisez l'explication de **chaque** option, pas seulement de la bonne. Toutes les 6 cartes environ, faites une pause : demandez à deux joueurs de justifier un choix différent.

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

1. MISE EN PLACE — NovaSoft · direction	
NovaSoft a dépassé 11 salariés depuis plusieurs années et n'a jamais organisé d'élections. Un manager dit : « On est une PME, on n'en a pas besoin. »	
A. Attendre qu'un salarié ou un syndicat en fasse la demande, puis organiser les élections dans le mois	**Acceptable** L'employeur doit agir de sa propre initiative. En cas de demande d'un salarié ou d'un syndicat, il doit organiser les élections dans le mois.
B. Attendre d'atteindre 50 salariés, seuil à partir duquel le CSE deviendra obligatoire, puis organiser les élections	**À éviter** Faux : le CSE s'impose dès 11 salariés ; à 50, ses attributions s'élargissent.
C. Rappeler que le CSE est obligatoire dès 11 salariés sur 12 mois consécutifs et lancer les élections	**Meilleur choix** L'employeur doit organiser les élections. Son inaction peut constituer un délit d'entrave.
Leçon : CSE obligatoire dès 11 salariés (effectif atteint 12 mois consécutifs). Avant 50 salariés : réclamations individuelles et collectives, santé et sécurité. À partir de 50 : attributions générales de consultation.	

2. MISE EN PLACE — NovaSoft · RH	
Au premier tour des élections du CSE, seules des listes présentées par des syndicats étaient en lice. Seuls 40 % des inscrits ont voté. Un manager dit que l'élection est ratée et qu'il faut tout recommencer plus tard.	
A. Faute de quorum (50 % des inscrits), un second tour a lieu avec des candidatures libres	**Meilleur choix** Le premier tour est réservé aux listes syndicales. Si le quorum n'est pas atteint, un second tour permet des candidatures libres.
B. L'employeur désigne lui-même les membres parmi les salariés volontaires, faute de participation suffisante	**À éviter** Les membres sont toujours élus, jamais désignés par l'employeur.
C. Les élections sont annulées et reportées à l'an prochain, le temps de mieux informer et mobiliser les salariés	**À éviter** Non : l'employeur doit organiser un second tour avec candidatures libres.
Leçon : Élections du CSE : 1er tour avec listes présentées par des syndicats ; si le quorum de 50 % n'est pas atteint, 2e tour avec candidatures libres. Le mandat dure 4 ans (de 2 à 4 par accord).	

3. MISE EN PLACE — NovaSoft · direction	
NovaSoft compte 85 salariés. Quelle est la composition de la délégation du personnel du CSE et combien d'heures de délégation chaque titulaire a-t-il par mois ?	
A. 6 titulaires et 6 suppléants ; 21 heures par mois pour chaque titulaire	**À éviter** C'est le barème de 100 à 124 salariés.
B. 5 titulaires et 5 suppléants ; 19 h par mois par titulaire	**Meilleur choix** De 75 à 99 salariés : 5 titulaires, autant de suppléants, 19 heures de délégation par mois et par titulaire (total de 95 heures pour les titulaires).
C. 4 titulaires et 4 suppléants ; 18 heures par mois pour chaque titulaire	**À éviter** C'est le barème de 50 à 74 salariés.
Leçon : 50-74 : 4 titulaires, 18 h. 75-99 : 5 titulaires, 19 h. 100-124 : 6 titulaires, 21 h. 200-249 : 10 titulaires, 22 h. 500-599 : 13 titulaires, 24 h.	

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

4. MISE EN PLACE — NovaSoft · direction	
Un manager veut limiter le nombre de mandats successifs d'une élue qu'il juge « trop active ». Il dit qu'on ne peut pas faire plus de trois mandats.	
A. Il n'existe aucune limite de mandats	**Acceptable** Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il existe une limite de trois mandats successifs. À vérifier selon le protocole préélectoral.
B. La limite à 3 mandats successifs existe, mais elle ne s'applique qu'à certaines entreprises (50 salariés et plus) et peut être aménagée ; elle ne sert pas à écarter un élu actif	**Meilleur choix** Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le nombre de mandats successifs est limité à trois, avec des exceptions possibles par protocole. Utiliser cette règle pour écarter une élue est détourné de son objet.
C. L'employeur peut décider seul de qui se représente	**À éviter** Les candidatures sont libres ; l'employeur n'a aucun pouvoir sur les candidatures.
Leçon : Limite de trois mandats successifs à partir de 50 salariés (hors protocole contraire). L'employeur ne choisit jamais les candidats.	

5. INFORMER OU CONSULTER — NovaSoft · direction	
La direction décide de fusionner deux squads et de modifier l'organisation du travail. Elle informe le CSE le jour de la mise en œuvre « pour qu'il soit au courant ».	
A. Informer le CSE le jour de la mise en œuvre suffit : il n'a pas de pouvoir de décision, donc pas de consultation préalable	**À éviter** Le CSE n'a pas de pouvoir de veto, mais l'employeur doit le consulter avant de décider. L'avis ne lie pas la direction, la consultation, elle, est obligatoire.
B. Demander l'accord du CSE pour décider	**Acceptable** L'accord n'est pas requis : le CSE rend un avis. La direction reste libre de décider après consultation.
C. Consulter le CSE avant la décision, avec informations suffisantes et délai raisonnable	**Meilleur choix** Une réorganisation importante exige une consultation préalable du CSE (L2312-8). Informer après coup constitue un manquement, voire un délit d'entrave.
Leçon : Information : on communique. Consultation : on recueille un avis avant de décider. Négociation : on conclut un accord. Le CSE donne un avis, il ne décide pas à la place de l'employeur.	

6. INFORMER OU CONSULTER — NovaSoft · direction	
Le CSE doit rendre un avis sur un projet de réorganisation. La direction a transmis les documents le 1er septembre. Le CSE n'a rien répondu au 15 octobre et l'employeur veut passer à l'action.	
A. Le délai légal de consultation est écoulé : avis réputé négatif, la direction peut décider	**Meilleur choix** Faute d'avis dans le délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le délai est d'un mois, de deux avec expert, de trois en cas d'intervention de plusieurs instances.
B. Le silence vaut avis favorable : la direction peut décider sans attendre davantage de réponse	**À éviter** Faux : sans réponse, l'avis est réputé négatif.
C. Il faut attendre indéfiniment la réponse du CSE, la direction ne pouvant décider sans son avis	**À éviter** Faux : le délai est encadré, sinon le CSE pourrait bloquer.
Leçon : Délais de consultation : 1 mois, 2 mois si expert, 3 mois si plusieurs instances. Sans avis dans le délai : avis réputé négatif et décision possible.	

Pause débrief — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

7. INFORMER OU CONSULTER — NovaSoft · direction

La direction veut installer un logiciel de suivi de l'activité des salariés. Le manager estime qu'il suffit de prévenir les équipes par courriel.

A. Installer le logiciel sans rien dire, pour mieux détecter les abus avant d'en parler aux équipes	**À éviter** Un dispositif de contrôle secret est illicite : les preuves seraient écartées et l'entreprise sanctionnée.
B. Informer et consulter le CSE avant la mise en place, informer les salariés, respecter le RGPD	**Meilleur choix** Tout moyen ou technique permettant un contrôle de l'activité des salariés exige l'information-consultation préalable du CSE (L2312-38) et l'information des salariés. Sans cela, les preuves recueillies peuvent être inopposables.
C. Prévenir uniquement les salariés par courriel, avec la finalité du logiciel et la durée de conservation des données	**À éviter** L'information des salariés est nécessaire mais ne remplace pas la consultation du CSE.

Leçon : Un outil de contrôle de l'activité exige consultation du CSE, information des salariés et conformité RGPD. Le contrôle caché est interdit.

8. INFORMER OU CONSULTER — NovaSoft · direction

Un manager demande quels sujets doivent obligatoirement faire l'objet d'une consultation récurrente du CSE (entreprise de 50 salariés ou plus).

A. Seulement le budget de l'entreprise et les comptes annuels, présentés une fois par an	**À éviter** C'est un seul sujet ; la situation économique et financière en est une partie, mais il y a trois consultations.
B. Uniquement les sujets proposés par le CSE lui-même lors de ses réunions ordinaires, à son initiative	**À éviter** Ces consultations sont obligatoires, à l'initiative de l'employeur.
C. Orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale	**Meilleur choix** Ce sont les trois consultations récurrentes du CSE. Leur périodicité est fixée par accord ; à défaut, elles sont annuelles.

Leçon : Trois consultations récurrentes : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale (conditions de travail, emploi). S'y ajoutent des consultations ponctuelles (réorganisation, licenciements, nouvelles technologies, règlement intérieur).

9. RÉUNIONS ET BUDGET — NovaSoft · direction

Quel est le budget de fonctionnement minimum que NovaSoft doit verser au CSE ? Hypothèse : 85 salariés avec un salaire brut annuel moyen de 42 000 € (masse salariale brute 3 570 000 €).

A. 0,20 % de la masse salariale brute : 3 570 000 € × 0,20 % = 7 140 € par an	**Meilleur choix** Entre 50 et 2 000 salariés, la subvention de fonctionnement est d'au moins 0,20 % de la masse salariale brute. (0,22 % au-delà de 2 000 salariés.)
B. 2 % de la masse salariale brute, soit 71 400 € par an, pour garantir des moyens suffisants au CSE	**À éviter** Confusion avec un autre ordre de grandeur : 2 % est dix fois trop élevé.
C. 0,22 % de la masse salariale : 7 854 €	**Acceptable** Ce taux est celui des entreprises de plus de 2 000 salariés. Pour 85 salariés, le minimum est 0,20 %.

Leçon : Budget de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale brute (50 à 2 000 salariés), 0,22 % au-delà. Les activités sociales et culturelles n'ont pas de minimum légal et dépendent de ce qui existait avant.

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

10. RÉUNIONS ET BUDGET — NovaSoft · CSE	
Le CSE a un excédent de 4 000 € sur son budget de fonctionnement à la fin de l'année. Il voudrait le transférer vers les activités sociales (chèques-vacances, sorties).	
A. Impossible : les deux budgets sont strictement séparés, aucun transfert n'est autorisé	**Acceptable** Les deux budgets sont distincts mais des transferts limités sont autorisés.
B. Possible en totalité : 4 000 € transférés vers les activités sociales et culturelles, après vote du CSE	**À éviter** Faux : le transfert est plafonné à 10 % de l'excédent.
C. Possible dans la limite de 10 % de l'excédent, soit 400 €	**Meilleur choix** L'excédent du budget de fonctionnement peut être transféré vers les activités sociales et culturelles, jusqu'à 10 % de cet excédent.
Leçon : Transferts entre budgets : jusqu'à 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers les ASC, ou inversement.	

11. RÉUNIONS ET BUDGET — NovaSoft · CSE	
À NovaSoft (85 salariés), la direction propose de réunir le CSE une fois par an pour « gagner du temps ». Les élus protestent.	
A. Suffisant : une réunion annuelle suffit	**À éviter** Non : une réunion par an ne respecte pas la périodicité minimale.
B. Insuffisant : en l'absence d'accord, un CSE de moins de 300 salariés doit se réunir au moins tous les deux mois, et au moins quatre réunions par an doivent porter sur la santé, la sécurité et les conditions de travail	**Meilleur choix** La périodicité minimale est fixée par accord ; à défaut, tous les deux mois pour les entreprises de moins de 300 salariés, chaque mois au-delà. Quatre réunions par an traitent de santé, sécurité et conditions de travail.
C. Une réunion par trimestre suffit toujours	**Acceptable** À défaut d'accord, le minimum est tous les deux mois, soit 6 par an. Un accord peut aménager ce rythme.
Leçon : Réunions du CSE : tous les deux mois en principe (moins de 300 salariés), chaque mois à partir de 300. Au moins 4 réunions par an consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.	

12. RÉUNIONS ET BUDGET — NovaSoft · direction	
Le secrétaire du CSE demande que l'ordre du jour de la réunion de jeudi soit communiqué lundi. L'employeur dit : « Je vous le donne jeudi matin. »	
A. Il est établi avec le secrétaire et communiqué au moins trois jours avant la réunion	**Meilleur choix** L'ordre du jour est établi par le président (employeur) et le secrétaire, et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance (L2315-29).
B. Il n'y a pas de délai : l'ordre du jour peut être donné en début de séance, le jour de la réunion	**À éviter** Faux : un délai minimal de trois jours est requis.
C. L'employeur décide seul de l'ordre du jour et le communique à la date qui lui convient	**À éviter** Faux : il est établi conjointement avec le secrétaire.
Leçon : Ordre du jour du CSE : établi par l'employeur et le secrétaire, transmis au moins trois jours avant la réunion. Les consultations obligatoires doivent y figurer.	

Pause débrief — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

13. ENTRAVE ET PROTECTION — NovaSoft · direction	
Un manager refuse qu'un élu quitte son poste pour une réunion du CSE, parce que « l'équipe est en retard sur un projet ». Il lui retire des heures de délégation à la fin du mois.	
A. Refuser si la charge de travail est trop élevée : l'équipe est en retard sur une livraison importante	**À éviter** La charge de travail n'autorise pas à restreindre l'exercice du mandat.
B. Respecter les heures de délégation : temps de travail payé, que l'employeur ne peut ni refuser ni retirer	**Meilleur choix** Les heures de délégation sont payées à l'échéance normale. L'employeur ne peut pas les contester lui-même : il doit saisir le conseil de prud'hommes. Les entraver est un délit d'entrave.
C. Ne rien payer pour les heures passées hors réunion, puisqu'elles ne correspondent pas à du travail effectif	**À éviter** Les heures de délégation sont payées comme du temps de travail effectif.
Leçon : Heures de délégation : temps de travail payé, usage libre dans le cadre du mandat. Toute entrave expose à des sanctions pénales ; en cas de doute, c'est au juge, pas au manager, de trancher.	

14. ENTRAVE ET PROTECTION — NovaSoft · direction	
Un élu du CSE est depuis un an très critique envers la direction. Un manager propose de ne pas le promouvoir « pour calmer le jeu ».	
A. Proposer la promotion à condition qu'il quitte le CSE	**À éviter** Pression illégale : c'est une entrave au mandat.
B. Accepter : la promotion est un choix de gestion libre et l'attitude critique peut nuire au climat de l'équipe	**À éviter** Elle est libre, mais ne peut se fonder sur l'exercice du mandat.
C. Refuser : aucune discrimination liée au mandat ; la promotion se décide sur des critères professionnels	**Meilleur choix** La discrimination syndicale ou liée à un mandat est interdite (L1132-1). Évincer un élu d'une promotion pour son activité expose à de lourdes sanctions.
Leçon : Aucune différence de traitement fondée sur le mandat. Promotion, rémunération et évaluation se décident sur des critères professionnels.	

15. ENTRAVE ET PROTECTION — NovaSoft · direction	
Le CSE vote le recours à un expert-comptable pour analyser la situation de l'entreprise avant une consultation sur les orientations stratégiques. La direction refuse de payer.	
A. Le coût est en général partagé : 80 % pour l'employeur, 20 % sur le budget de fonctionnement du CSE	**Meilleur choix** Pour la consultation sur les orientations stratégiques, l'expert est financé à 80 % par l'employeur et 20 % par le CSE. L'employeur peut contester la nécessité ou le coût devant le juge, mais pas refuser de payer unilatéralement.
B. Le CSE n'a pas le droit de recourir à un expert-comptable sans l'accord préalable de l'employeur	**À éviter** Faux : le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable pour certaines consultations.
C. L'employeur doit payer 100 % dans tous les cas, quelle que soit la consultation concernée ou la taille du CSE	**Acceptable** Le financement intégral concerne certaines expertises (situation économique et financière, licenciement collectif). Ici c'est 80/20.
Leçon : Expert-comptable : consultation sur les orientations stratégiques, financement 80 % employeur et 20 % CSE ; situation économique et financière, licenciement collectif : financement à 100 % par l'employeur. À vérifier selon le cas.	

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

16. ENTRAVE ET PROTECTION — NovaSoft · direction

Un manager a pris l'habitude de dire à ses équipes de ne pas parler aux élus du CSE pendant les heures de travail. Les élus se plaignent d'entrave.

A. Cesser : les élus peuvent circuler et prendre contact avec les salariés dans le cadre de leur mandat	**Meilleur choix** Les élus disposent d'une liberté de déplacement et de contact avec les salariés pendant leurs heures de délégation. Interdire ces contacts constitue une entrave.
B. Autoriser seulement pendant les pauses	**Acceptable** Les élus peuvent circuler pendant leurs heures de délégation, y compris sur le temps de travail des salariés, de façon raisonnable.
C. Maintenir l'interdiction : la production prime, surtout en période de livraison, et les échanges avec les élus peuvent attendre les réunions	**À éviter** Aucune exigence de production ne justifie d'entraver le mandat.

Leçon : Liberté de circulation et de contact : l'élu peut aller à la rencontre des salariés pendant ses heures de délégation, sans gêner la bonne marche de l'entreprise.

17. DIALOGUE UTILE — NovaSoft · direction

Avant une réorganisation, un manager propose de rencontrer informellement les élus pour les convaincre avant la consultation officielle. Un autre dit : « Surtout pas, ça biaise la consultation. »

A. Présenter la décision comme définitive pour gagner du temps	**À éviter** Une consultation formelle sur une décision déjà prise est un simulacre et peut constituer une entrave.
B. Échanger en amont, sans présenter la décision comme prise, puis respecter la procédure formelle	**Meilleur choix** Un dialogue préalable construit la confiance. La consultation formelle doit être réelle : l'avis du CSE doit pouvoir influencer le projet.
C. Éviter tout échange en dehors des réunions formelles, par prudence juridique et pour garder une trace écrite	**Acceptable** Sûr mais pauvre : le dialogue informel permet de désamorcer les crispations.

Leçon : Le dialogue social réussi combine échanges informels en amont et consultation formelle sincère : l'avis des élus peut changer le projet.

18. DIALOGUE UTILE — NovaSoft · direction

Le CSE rend un avis négatif sur la réorganisation et propose trois modifications. La direction passe outre sans répondre.

A. Reporter indéfiniment la décision	**À éviter** Vous paralysez l'entreprise et vous aggravez le climat social.
B. Passer outre sans répondre : l'avis ne lie pas l'employeur, qui garde le dernier mot sur la réorganisation	**Acceptable** L'avis ne lie pas l'employeur, mais ignorer les propositions sans répondre est risqué : le sérieux de la consultation peut être contesté, vous perdez la confiance des élus et préparez des conflits plus durs.
C. Répondre point par point aux propositions du CSE, intégrer ce qui est possible, expliquer le reste	**Meilleur choix** La loi n'oblige pas à suivre l'avis, mais une réponse motivée prouve que la consultation a été sérieuse, et améliore souvent le projet.

Leçon : L'avis du CSE ne lie pas l'employeur, mais répondre aux propositions montre un dialogue de qualité.

Pause débrief — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.

19. DIALOGUE UTILE — NovaSoft · direction	
Un syndicat propose de négocier un accord sur le télétravail. La direction se demande si elle doit passer par le CSE ou par une négociation avec des délégués syndicaux.	
A. Consulter simplement le CSE : un avis favorable suffit pour conclure un accord collectif valable	**À éviter** Un avis n'est pas un accord. La consultation et la négociation sont deux procédures distinctes.
B. Négocier avec les délégués syndicaux (ou, à défaut, le CSE ou des salariés mandatés) un accord collectif	**Meilleur choix** La négociation collective suit ses propres règles, distinctes de la consultation du CSE. Un accord collectif est conclu avec des organisations syndicales, ou selon certaines conditions avec des élus mandatés.
C. Décider seul par une décision unilatérale (charte), sans passer par la négociation demandée par le syndicat	**Acceptable** Une charte unilatérale n'est possible qu'à défaut d'accord, après avis du CSE ; écarter la négociation proposée par le syndicat prive les salariés des garanties d'un accord collectif.
Leçon : Information, consultation, négociation : trois niveaux différents. Un accord collectif s'obtient par la négociation avec des syndicats (ou des élus mandatés dans certains cas).	

20. DIALOGUE UTILE — NovaSoft · direction	
Le DRH demande à un nouveau manager de préparer sa première réunion CSE. Il hésite sur ce qu'il peut dire et ne pas dire.	
A. Lire la BDESE et l'ordre du jour, cadrer le confidentiel, répondre franchement, noter les engagements	**Meilleur choix** La BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) alimente les consultations. Une préparation sérieuse construit la confiance et la fluidité des échanges.
B. Improviser et répondre à tout, y compris aux sujets confidentiels, pour montrer sa transparence et sa bonne foi	**À éviter** Certaines informations sont confidentielles et doivent être signalées comme telles. Il faut aussi connaître les limites de ce qui peut être dit.
C. Refuser de répondre à toute question sans notification écrite préalable, pour ne rien dire d'imprécis ou de non validé	**Acceptable** Un cadre est utile, mais un refus systématique de répondre bloque le dialogue.
Leçon : Préparer une réunion de CSE : BDESE, ordre du jour, informations confidentielles identifiées, réponses honnêtes, relevé des engagements.	

Débrief

Questions : qu'est-ce qu'une consultation « utile » ? Où est la frontière avec l'entrave ? Que gagne une direction à jouer le jeu ?

Après la partie

Dans votre organisation, qui siège au CSE et sur quels sujets a-t-il été consulté cette année ? Interrogez un élu ou la RH.

Points à vérifier avant utilisation

- Seuils d'effectif (11 et 50 salariés), heures de délégation, budgets de fonctionnement et d'activités sociales : vérifier service-public.fr ou le Code du travail.
- Délais de consultation et d'avis du CSE : vérifier les délais en vigueur et les accords d'entreprise.
- Délit d'entrave : qualification et sanctions à confirmer auprès d'un juriste.

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés.